

Generelle Hinweise

Das Gesetz zur Umsetzung der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (kurz: Umweltschadengesetz, USchadG) wurde am 30.04.07 verabschiedet und ist am 14. November 2007, sechs Monate nach Verkündung, in Kraft getreten. Es gilt ab diesem Zeitpunkt für Schäden, die durch Emissionen, Ereignisse oder Vorfälle verursacht wurden, die nach dem 30. April 2007 stattgefunden haben oder die auf eine bestimmte Tätigkeit nach diesem Zeitpunkt zurückzuführen sind.

Das USchadG dient der Vermeidung und Sanierung von Schäden an der Umwelt selbst. Der Umweltschaden umfasst die Schädigung geschützter Arten und natürlicher Lebensräume (Biodiversität), der Gewässer sowie des Bodens. Adressat dieser neuen öffentlich-rechtlichen Umwelthaftung (i. S. einer „Polizeipflichtigkeit“) einschließlich der Produkthaftung ist jeder, der durch eine berufliche Tätigkeit Biodiversität, Gewässer oder Boden schädigt oder zumindest eine entsprechende Gefahr verursacht.

Besonders umweltrelevante, gesetzlich benannte Tätigkeiten unterliegen dabei der Gefährdungshaftung, für alle anderen beruflichen Tätigkeiten gilt eine Verschuldenshaftung bei Biodiversitätsschäden. Bei Eintritt eines Umweltschadens besteht eine Sanierungsverpflichtung bzw. die Pflicht, die zur Sanierung erforderlichen Kosten zu tragen. Bei drohendem Umweltschaden hat der Verantwortliche die erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen.

Da die herkömmlichen Betriebs-, Berufs- und Umwelt-Haftpflichtkonzepte Schutz für gesetzliche Haftpflichtansprüche privatrechtlichen Inhalts und damit allenfalls Deckung für Teilbereiche der neuen Verantwortlichkeit bieten, haben wir in Anlehnung an das GDV-Musterkonzept ein eigenes USV-Deckungskonzept für die öffentlich-rechtliche Umwelthaftung entwickelt.

Die USV ist als Deckungsmodell, das neben die Betriebs-, Berufs- und Umwelt-Haftpflichtversicherung tritt, AHB-los, da die AHB auf zivilrechtliche und nicht auf öffentlich-rechtliche Haftung zugeschnitten sind. Sie ist als Spezialdeckungskonzept für die neue öffentlich-rechtliche Umwelthaftung angelegt und kanalisiert das neue Risiko durch eine Zuweisungsklausel in der neuen Ziffer 7.10 (a) AHB sowie einer Risikoabgrenzungsklausel in Ziffer 1.1 der USV.

Das Konzept lehnt sich in seiner Konstruktion systematisch und strukturell an die UHV an und basiert auf einer Manifestations-Versicherungsfalldefinition.

1. Bedingungen

Die Umweltschadens-Versicherung (USV-Police) bietet Versicherungsschutz für die Abdeckung der neuen Haftungsrisiken nach dem Umweltschadengesetz. (USchadG). Der Versicherungsschutz bezieht sich – anders als beim GDV-Modell zur Umwelthaftpflichtversicherung – sowohl auf Schäden auf/an eigenen Grundstücken und Gewässern des Versicherungsnehmers als auch auf Schäden auf/an fremden Grundstücken und Gewässern. Insofern besteht auch Deckung für Schäden am Grundwasser sowohl unter dem Grundstück des VN als auch unter den Grundstücken Dritter.

Damit bietet die Police eine weitgehend USchadG-kongruente Deckung.

Im Firmen-/Freie Berufe Segment bieten wir - soweit vom Versicherungsnehmer gewünscht - auch einen begrenzten Deckungsumfang als USV-Basisversicherung an, wobei der Versicherungsschutz der Police auf Drittschäden (Schäden auf/an fremden Grundstücken und Gewässern) reduziert wird.

Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei auf Drittschäden durch

- Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen und fremden Grundstücken, sofern nicht unter Ziff. 2.1 bis 2.5 fallen
- das allgemeine Produktrisiko (Herstellungs-, Verwendungsrisiko)
- das Umwelthanlagen-Produktrisiko
- vorhandene WHG-Anlagen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 250 l/kg je Anlage, für alle Anlagen insgesamt aber max. 1.000 l/kg
- einen Heizöltank bis 10.000 l/kg
- das Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko für häusliche Abwässer (Sanitär-, Regenabwässer) und aus dem Vorhandensein von einem betrieblichen Öl-, Fett-, Benzinabscheider

Optional kann der Erweiterungsbaustein „Boden“ vereinbart werden. Diese Erweiterung bezieht sich auf Bodenschäden, die nicht unter die Haftung nach dem USchadG fallen, also keine Gefahr für die menschliche Gesundheit voraussetzen. Diese Erweiterung entspricht unserer bisherigen Bodenkaskoversicherung. Zunächst für das Neugeschäft werden wir Deckung für dieses Risiko nur noch über die USV bieten.

2. Risikoanalyse-Bewertung

Im Hinblick auf die erforderliche Risikoanalyse und Bewertung wird auf den seitens HDI Sicherheitstechnik in Zusammenarbeit mit externen Experten entwickelten „Leitfaden zur Risikoanalyse USV“ verwiesen. Ein kombinierter UHV/USV-Fragebogen steht zur Verfügung. Der Fragebogen ist modular aufgebaut und kann insoweit trotz des scheinbar großen Umfangs komfortabel abgearbeitet werden. Unabhängig hiervon befindet sich im Intranet auch eine Kurzform für Bestandskunden und Kleinstrisiken.

3. Tarifierung

Der Tarifierung liegt eine individuelle Bewertung im Rahmen der Risikoanalyse zugrunde. Darauf basierend wird eine USV-Prämie ermittelt für

- das Betriebsstättenrisiko,
- das Servicerisiko (Arbeiten auf fremden Grundstücken) und
- das Produktrisiko.

Die entsprechende Tarifierungshilfe ist im Intranet eingestellt.

Für die USV-Basis werden je nach Branchengruppe feste Prämien berechnet (s. u.)

4. Generelle Underwriting Guidelines

Risikoanalyse

Unser Ziel ist es, uns mit dem individuellen Risiko unseres Kunden auseinanderzusetzen. Danach ist Voraussetzung für die abschließende Deckung die Durchführung einer Risikoanalyse. Auf die Stofflisten im Leitfaden zur Risikoanalyse USV verweisen wir ausdrücklich.

Bei „unkritischen Risiken“ und der Eindeckung im Rahmen der USV-Basisdeckung kann auf die Erstellung der ausführlichen Risikoanalyse verzichtet werden (s.o.).

Einschluss in bestehende Deckungskonzepte

Wir bieten die USV-Deckung grundsätzlich im Rahmen bestehender Betriebs/Berufshaftpflichtkonzepte als angebündeltes Deckungskonzept mit einem separaten Bedingungswerk und einer unabhängig von BHV/UHV zur Verfügung stehenden Kapazität an. USV-Vollversicherungen und/oder Deckungssummen > 1.000.000,- Euro stehen auch als eigenständige Deckung zur Verfügung (vgl. auch Laufzeitregelung). Für diese Fälle bieten wir Deckung nur in Verbindung mit der Betriebs- und Umwelthaftpflichtversicherung. Sollte in Einzelfällen die USV den Einstieg in eine Verbindung ermöglichen, sind wir auch bereit, bis zur nächsten Fälligkeit der BHV/UHV die USV zunächst alleine zu zeichnen. Voraussetzung ist jedoch dann auch die Übernahme der BHV/UHV.

Laufzeit

Die Policendauer für Verträge inkl. USV beträgt grundsätzlich ein Jahr. Zur Synchronisierung der Fälligkeiten (siehe oben) und zur Vermeidung einer unterjährigen Vertragsdauer kann für die erste Versicherungsperiode hiervon abgewichen werden. Für USV-Basisdeckungen mit Deckungssummen ≤ 1.000.000,- Euro sind alternativ auch Mehrjahresverträge möglich.

Bedingungen USV-Basis

H2092:01 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Umweltschadens-Basisversicherung (USV-Basis)

Deckungssummen USV-Basis

Die Regel-Deckungssumme der USV-Basis beträgt EUR 1.000.000,00 je Versicherungsfall, maximiert auf das Einfache je Versicherungsjahr.

Folgende Sublimits sind zu vereinbaren:

- 20 % der Deckungssumme für Kosten der Ausgleichssanierung gemäß Ziff. 5.1.3
- 50 % der Deckungssumme, jedoch nicht mehr als 5 Mio Euro, für neue Risiken gemäß Ziff. 7.2.3
- 20 % der Deckungssumme für Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gemäß Ziff. 9.5

Deckungssummenerhöhungen zur USV-Basis

Die Deckungssumme kann gegen Prämienzuschlag auf EUR 3.000.000,00 bzw. EUR 5.000.000,00 je Versicherungsfall erhöht werden. Die Maximierung beträgt jeweils das Einfache pro Versicherungsjahr.

Prämie USV-Basis

Branchengruppe 1: Handel-, Handwerks- und Gewerbebetriebe, Dienstleistungsunternehmen, Vereine, Freiberufler, sonstige Betriebe, die nicht den Branchengruppen 2 und/oder 3 zuzuordnen sind:

<u>DSU 1.000.000,00 EUR</u>	<u>Prämienfrei im Rahmen eines bestehenden Betriebshaftpflichtkonzeptes</u>		<u>Zusatzbaustein 1 Zuschlag</u> <u>250,00 EUR</u>
<u>DSU 3.000.000,00 EUR</u>	<u>je Risikoort 45,00 EUR</u>	<u>Mindestprämie USV 90,00 EUR</u>	<u>375,00 EUR</u>
<u>DSU 5.000.000,00 EUR</u>	<u>je Risikoort 80,00 EUR</u>	<u>Mindestprämie USV 150,00 EUR</u>	<u>460,00 EUR</u>

Alternativ bei Abschluss eines separaten USV-Vertrages mit DSU 1.000.000,00 EUR

Prämie je Betriebsstätte EUR 90,00

Mindestprämie je Vertrag EUR 180,00

Zuschlag für Nähe FFH-Gebiet/Fließgewässer EUR 50,00

Zuschlag für Arbeiten auf fremden Grundstücken bei einem Anteil am Gesamtumsatz von mehr als 25% 40 %
mind. EUR 00,00

Zuschlag für Arbeiten auf fremden Grundstücken bei einem Anteil am Gesamtumsatz von mehr als 50% 60 %
mind. EUR 00,00

Branchengruppe 2: Produktionsunternehmen ohne besondere Risikoexponierung, die nicht der Branchengruppe 3 zuzuordnen sind:

<u>DSU 1.000.000,00 EUR</u>	<u>je Risikoort 150,00 EUR</u>	<u>Mindestprämie USV 250,00 EUR</u>
<u>DSU 3.000.000,00 EUR</u>	<u>je Risikoort 225,00 EUR</u>	<u>Mindestprämie USV 375,00 EUR</u>
<u>DSU 5.000.000,00 EUR</u>	<u>je Risikoort 280,00 EUR</u>	<u>Mindestprämie USV 460,00 EUR</u>

Alternativ bei Abschluss eines separaten USV-Vertrages mit DSU 1.000.000,00 EUR

Prämie je Betriebsstätte EUR 360,00

Mindestprämie je Vertrag EUR 360,00

Zuschlag für Arbeiten auf fremden Grundstücken bei einem Anteil am Gesamtumsatz von mehr als 25% 40 %
mind. EUR 100,00

Zuschlag für Arbeiten auf fremden Grundstücken bei einem Anteil am Gesamtumsatz von mehr als 50% 60 %
mind. EUR 150,00

Branchengruppe 3: Betriebe mit kritischer Risikoexponierung, z. B. Bergbau, Chemie, Pharma, Recycling, Entsorgung, Landwirtschaft, Energieversorgung, etc.

Anfrage HDI-Gerling Firmen und Privat AG, Zentrale

Bedingungen USV-Vollversicherung

H2093:01 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Umweltschadens-Versicherung (USV)

Deckungssummen USV

Bei Vereinbarung einer USV als „Vollversicherung“ ist in Abhängigkeit zur Betriebs-/Umwelt-haftpflichtversicherung sowie aufgrund der jeweiligen VN-Gegebenheiten eine angemessene Deckungssumme zu vereinbaren. Die vorgenannten Sublimits haben auch hier Bestand.

Selbstbeteiligung USV und USV-Basis

Die Selbstbeteiligung beträgt generell 10 %, maximal 5.000,00 Euro je Versicherungsfall, auch bei Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles. Höhere Selbstbeteiligungen sind aufgrund spezifischer Risikoverhältnisse möglich.

Sollte im Rahmen der UHV eine höhere Selbstbeteiligung vereinbart sein, gilt diese gleichzeitig auch für die USV.

Zusatzbaustein „Boden“ im Rahmen der USV

Für dieses Risiko ist ebenfalls ein Sublimit von 20 % der Deckungssumme, jedoch nicht mehr als 2,5 Mio. Euro zu vereinbaren.

Die Selbstbeteiligung hier soll nicht unter 10 %, mindestens 10.000,00 Euro liegen.

Prämie Umweltschadensversicherung („Vollversicherung“)

Siehe Ziff. 3

• Abstimmungspflichten

Folgende Vorgänge sind generell abstimmungspflichtig:

- Abweichungen von unseren generellen Prinzipien (auch im Beteiligungsgeschäft)
- DS (auch kumulierte HDI-/GK-Kapazität) > 5 Mio. EUR, 1-fach maximiert
- Vereinbarung des USV-Zusatzbausteins „Boden“

Weiterhin sind bei Beantragung einer „USV-Vollversicherung“ Risiken mit den folgenden Merkmalen abstimmungspflichtig:

- Versicherung der Risikobausteine 2.2, 2.3 und 2.5
- Versicherung von Betriebsstätten mit einem Emissionsrisikoindex $\geq 4,5$
- Versicherung von Betriebsstätten mit einem Immissionsrisikoindex $\geq 4,5$
- Versicherung von Betriebsstätten mit einer Risikoziffer (= Produkt aus Emissionsrisikoindex und Immissionsrisikoindex) $\geq 15,0$ vor Berücksichtigung eines etwaigen Schadenfreiheitsrabatts, in diesen Fällen ist zudem RM/ZHK-Sicherheitstechnik einzuschalten.
- Versicherung von „Arbeiten auf fremden Grundstücken“ mit einem Branchenrisikoindex $\geq 4,5$
- Versicherung von Produkten mit einem Produktrisikoindex $\geq 4,5$